

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRÁN, POR UNA PARTE, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A. DE C.V.**, PARA EFECTOS DEL PRESENTE SE DESIGNARA COMO EL “**CLIENTE**”, REPRESENTADO POR LOS SEÑORES **C. XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXX**, Y POR LA OTRA PARTE, **QUATTRO FINANZAS S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.**, EL “**PROVEEDOR**” REPRESENTADO POR EL SR. **HECTOR ALEXANDER MUÑOZ MORALES**; RECONOCIÉNDOSELE A “**EL CLIENTE**” Y A “**EL PROVEEDOR**” CONJUNTAMENTE COMO “**LAS PARTES**” CUANDO ACTÚEN O SE REFIERAN EN CONJUNTO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

CL Á U S U L A S

PRIMERA. Objeto. - “EL PROVEEDOR” en este acto se obliga a guardar y mantener la confidencialidad de la Documentación y/o Información Confidencial, absteniéndose de realizar cualquier declaración pública o divulgación particular, presente o futura al respecto, así como a no difundirla o transmitirla a terceros por cualquier medio, a menos que cuente con la autorización previa y por escrito de “EL CLIENTE”

Ambas PARTES acuerdan que la información y/o documentación confidencial (en adelante “**Información Confidencial**”) contempla cualquier información que “EL PROVEEDOR” reciba, le sea proporcionada o dada a conocer por “EL CLIENTE” de forma escrita, verbal, gráfica, que se encuentre contenida en medios electrónicos, magnéticos, ópticos, en papel o cualquier otro medio, con motivo de la realización de “el Servicio”, misma que deberá estar previamente identificada con carácter confidencial y que podrá contener o de cualquier otra forma reflejar información la relacionada con “El Servicio”, así como con los deudores y obligados de los mismos que no se encuentra disponible para el público en general, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, datos técnicos, descripciones escritas, dibujos, planos, graficas, muestras, piezas, prototipos, composiciones, diseños, demostraciones visuales, o cualesquier datos, así como descripción de procesos, reportes, proyectos, registros, y en general cualquier otra información concerniente o relacionada con la información de créditos y que sea públicamente desconocida incluyendo de manera enunciativa más no limitativa toda aquella información relativa a operaciones, productos, servicios, métodos, procesos, procedimientos, información de sistemas, contratos o convenios, información financiera, información técnica, listas de clientes actuales o potenciales, bases de datos, planes, proyectos y políticas de negocio, métodos de mercadeo, estrategias, costos, diagramas, información técnica operativa, análisis, compilaciones, resúmenes, estudios, conversaciones o pláticas que estén soportadas en documento por escrito o información o documentación de la que hayan tenido conocimiento ““EL PROVEEDOR””, o acceso antes, durante o después de la vigencia del presente Convenio, aún y cuando no correspondiéndoles conocerla, se hayan enterado con motivo de las relaciones comerciales o de negocios que mantienen o pudieren llegar a mantener con “EL CLIENTE” y que involucren o comprometan directa o indirectamente los intereses de “EL CLIENTE” así como cualesquiera otros documentos que sobre el particular sean preparados por “EL CLIENTE” o cualquier otra información que “EL CLIENTE” manifieste previamente por escrito que sea confidencial.

Asimismo, las PARTES acuerdan que todas aquellas bases de datos, así como la información contenida en dichas bases de datos que “EL CLIENTE” le proporcione a “EL PROVEEDOR”, vía electrónica, para llevar a cabo “el Servicio” será considerara como Información Confidencial, independientemente de que “EL CLIENTE” no las haya identificado con tal carácter.

SEGUNDA. Seguridad y uso de la Información Confidencial. “EL PROVEEDOR” se obliga a:

- a) No utilizar la Información Confidencial para cualquier propósito distinto al establecido o directamente relacionado con “el Servicio” indicado en la declaración III.1 de las PARTES.
- b) No revelar, divulgar o transmitir la Información Confidencial: (i) a terceros; o (ii) a terceros relacionados a quienes no sea indispensable revelarles la Información Confidencial para la realización del Servicio.
- c) Queda prohibido para “EL PROVEEDOR”, enajenar, arrendar, prestar, grabar, negociar, revelar, publicar, enseñar, dar a conocer, transmitir o de alguna forma divulgar o proporcionar a cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, por cualquier medio, aun cuando se trate de incluirla o entregarla en otros documentos como estudios, reportes, propuestas u ofertas, ni en todo ni en parte, por ningún motivo a terceras personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, presentes o futuras que no hayan sido autorizadas previamente y por escrito, la información confidencial materia del presente convenio.

Lo anterior en el entendido que “EL PROVEEDOR” podrá divulgar la Información Confidencial a los Terceros Relacionados que a juicio de “EL PROVEEDOR” y bajo la responsabilidad de éste requieran conocer la Información Confidencial para efectos de realizar “el Servicio”, siempre y cuando los Terceros Relacionados tengan celebrado convenios de confidencialidad en términos sustancialmente similares a los del “Convenio”, con relación con el uso y cuidado que deben guardar respecto de la Información Confidencial, así como darles a conocer los alcances de las obligaciones de confidencialidad contenidas en el Convenio.

- A. No retirar, sustraer, grabar, enviar por cualquier medio electrónico o copiar ya sea en forma física, digital o electrónica, la Información Confidencial que “EL CLIENTE” ponga a disposición de “EL PROVEEDOR” por cualquier medio.
- B. Proteger la Información Confidencial que le haya sido revelada por “EL CLIENTE” con el mismo grado de cuidado, pero nunca en grado menor, al que emplea para proteger su propia información confidencial.
- C. No utilizar en beneficio propio o de terceros la Información Confidencial que le sea de cualquier manera revelada por “EL CLIENTE”; salvo por lo expresamente previsto en el presente Convenio.

“EL PROVEEDOR” será responsable de cualquier violación a este Convenio por parte de los Terceros Relacionados, incluyendo empleados o subcontractistas, que directamente trabaje o colabore para él para realizar “el Servicio”.

TERCERA. Contacto con personas interesadas en la información. A partir de la fecha de firma del presente Convenio, “EL PROVEEDOR” se obliga a no contactar de forma alguna con personas físicas o morales que pudieran tener interés en la información proporcionada por “EL CLIENTE” y solo utilizará dicha información confidencial para realizar “el Servicio” solicitado por “EL CLIENTE”.

CUARTA. Limitación de la Información Confidencial. Las PARTES acuerdan que, para los efectos del presente Convenio, la siguiente no será considerada como Información Confidencial:

- i. Información que sea o se convierta en información del dominio público, salvo que ello sea resultado de la divulgación de Información Confidencial por parte de “EL PROVEEDOR” o Terceros Relacionados en contravención al presente Convenio;
- ii. Toda aquella información que sea revelada por “EL PROVEEDOR” con previa autorización por escrito de “EL CLIENTE” para llevar a cabo dicha revelación; y

- iii. Toda aquella información que requiera ser reportada o divulgada a las autoridades judiciales o administrativas en términos, incluyendo lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el entendido que para el caso de que sea solicitada o requerida al Participante la divulgación de Información Confidencial por parte de cualquiera de las autoridades previstas en el precepto legal citado, “EL PROVEEDOR” deberá notificarlo por escrito a “EL CLIENTE” de inmediato o con al menos 8 (ocho) Días Hábiles de anticipación, de ser posible, a la fecha en que deba divulgar la Información Confidencial.

Si “EL PROVEEDOR” es obligado a divulgar la Información Confidencial, sin tener posibilidad de notificar previamente a “EL CLIENTE”, el primer sólo podrá divulgar dicha Información Confidencial a la autoridad que lo obligue, siempre y cuando “EL PROVEEDOR” haga esfuerzos razonables para preservar la confidencialidad de la Información Confidencial y podrá llegar a cooperar con “EL CLIENTE” para tomar determinadas medidas previamente acordadas por escrito por las PARTES respecto de dicha Información Confidencial.

QUINTA. - Responsabilidad de “EL CLIENTE” En este acto se obliga “EL CLIENTE” a sacar en paz y a salvo de cualquier reclamación o multa que se le hiciera a “EL PROVEEDOR”, por el contenido de la base de datos o cualquier otra información que sea entregada por “EL CLIENTE” a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento de “el Servicio”, por incumplimiento por parte de “EL CLIENTE” a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares.

SEXTA. Devolución y Destrucción de la Información Confidencial. “EL PROVEEDOR” se obliga a devolver a “EL CLIENTE” la Información Confidencial así como cualesquiera notas, memoranda, análisis, reportes, evaluaciones y otros documentos o datos creados, desarrollados, modificados o de otra manera generados por “EL PROVEEDOR”, para cumplir con “el Servicio”, que contengan Información Confidencial, ya sea en forma tangible o electrónica o magnética, al momento de que “EL CLIENTE” le solicite previamente por escrito la devolución de su Información Confidencial o bien, al concluir la vigencia de este instrumento. En caso de que “EL CLIENTE” no lo solicite, de manera general y sistemática “EL PROVEEDOR” deberá de destruir dicha información de forma trimestral, conforme al calendario anual con un periodo de gracia de (15) DÍAS para satisfacción del cliente para entregar a éste los blancos de archivo generados derivados de su destrucción total y permanente, razón por la cual, el proveedor queda eximido de proporcionar cualquier información relacionada con estos, derivado de su destrucción y de su imposible comunicación a “EL CLIENTE”.

SEPTIMA. Vigencia. Las PARTES convienen que vigencia del presente Convenio será por 2 años, contado a partir de la fecha de firma del presente instrumento. Sin embargo, cualquiera de las PARTES podrá darlo por terminado anticipadamente mediante simple comunicación por escrito que gire a su contraparte con 45 (CUARENTA Y CINCO) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de terminación.

Ambas PARTES acuerdan que las obligaciones contenidas en este Convenio continuarán, para ambas, en vigor por 2 años más posterior a la fecha de terminación de este contrato.

OCTAVA. Daños y Perjuicios. En caso de violación o incumplimiento, de “EL PROVEEDOR” o cualquiera de los Terceros Relacionados a las obligaciones de confidencialidad aquí convenidas, éste se obliga en este acto a indemnizar y a resarcir todos los daños y perjuicios que se causen a “EL CLIENTE”. Así mismo, “EL PROVEEDOR” se obliga a sacar en paz y a salvo a “EL CLIENTE” incluyendo a sus funcionarios, apoderados y empleados, respecto de cualesquiera reclamaciones o

demandas derivadas, directa por cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL PROVEEDOR” derivadas del Convenio o de cualquier divulgación de Información Confidencial por parte de cualquier Tercero Relacionado. Lo anterior sin perjuicio de que “EL CLIENTE” podrá ejercer las acciones penales, administrativas y civiles a que el incumplimiento de esta obligación de lugar.

NOVENA. Acuerdo Único. Este Convenio constituye el total y entero entendimiento y acuerdo de voluntad entre las PARTES con respecto al objeto del mismo y reemplaza todo acuerdo y entendimiento previo entre las mismas, ya sea escrito u oral, respecto a dicho objeto.

DÉCIMA. Modificaciones. Cualquier modificación que se realice al presente Convenio deberá constar por escrito y deberá estar debidamente firmada por ambas PARTES para que se considere como válida.

DÉCIMA PRIMERA. Domicilios y Notificaciones. Cualquier notificación u otras comunicaciones permitidas o requeridas conforme a los términos del presente Convenio deberán hacerse por escrito y obtener el acuse de recibo correspondiente de su contraparte. Las notificaciones realizadas de conformidad con lo dispuesto en la presente Cláusula deberán ser dirigidas a la atención de las personas que a continuación se señalan y entregadas en Días Hábiles y Horas Hábiles ya sea personalmente, por mensajería especializada o correo certificado de primera clase, en las siguientes direcciones:

“EL PROVEEDOR”:

Domicilio: **CALLE SIMON BOLIVAR No. 645, INTERIOR C COLONIA IGNACIO ZARAGOZA , C.P. 91910 , Municipio VERACRUZ, en el estado de VERACRUZ , México**
Atención: **Sr. HECTOR ALEXANDER MUÑOZ MORALES**
Correo: **XXXX**
Teléfono: 22 93 310631

“EL CLIENTE”:

Domicilio: **Calle XXXXXXXXX, Número XXX, Colonia XXXXXXXXXX, Municipio de XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, México.**
Atención: **Sr. XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX**
Correo:
Teléfono: 22 91 XX XX XX

Todas las notificaciones, avisos o comunicaciones que las PARTES se dirijan en términos de esta cláusula, se entenderán recibidas en la fecha de su entrega, siempre que el remitente cuente con el acuse de recibo o confirmación de recibo correspondiente.

Las PARTES deberán notificarse sobre cualquier cambio de información para recibir notificaciones, por cualquiera de los medios señalados en esta Cláusula. Mientras las PARTES no se notifiquen el cambio de dirección, las notificaciones se practicarán y surtirán plenos efectos legales en los domicilios señalados en la presente cláusula.

DÉCIMA SEGUNDA. No Renuncia. Ninguna omisión o demora por cualquiera de las PARTES en el ejercicio de sus derechos, facultades o acciones conforme al presente Convenio, se podrá considerar como renuncia a los mismos, ni perderá el ejercicio singular o parcial de cualquiera de

dichos derechos, facultades o acciones, ni impedir cualquier otro o ulterior ejercicio de las mismas, o el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad o acción.

DÉCIMA TERCERA. Jurisdicción y Legislación aplicables. Para la debida interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las PARTES expresamente acuerdan en someterse a las leyes, la jurisdicción y competencia de los tribunales del Municipio de VERACRUZ Estado de VERACRUZ, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que, por razón de sus domicilios presentes o futuros, o que por cualquier otra causa pudiese corresponderles.

ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE Y VALOR DEL PRESENTE CONVENIO Y NO EXISTIENDO NINGÚN VICIO DE LA VOLUNTAD QUE PUDIERA NULIFICARLO, LO FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD, POR DUPLICADO EL DÍA XX (XXXXX) DE XXXXXXXXX DEL AÑO 202X (DOS MIL XXXXXXXXX).

Por “EL CLIENTE”

Sr. XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Apoderado Legal

Por “EL PROVEEDOR”

Sr. HECTOR ALEXANDER MUÑOZ
MORALES

Apoderado Legal

Testigo

Firma

Sr. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Firma

Sr. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX